

(อม.๓๔)

คำพิพากษา



คดีหมายเลขดำที่ อม. ๓๖/๒๕๖๓

คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๓๘/๒๕๖๔

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

วันที่ ๔ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

ระหว่าง { คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง
นายเกรียงไกร ตั้งวิถีสวัสดิ์ ผู้ถูกกล่าวหา

เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลวังบงค์ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร (วาระที่ ๒) โดยแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลวังบงค์ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ และพ้นจากตำแหน่ง (วาระที่ ๒) วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ต่อมา ผู้ถูกกล่าวหาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลวังบงค์ (วาระที่ ๓) โดยแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลวังบงค์ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และยังคงดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน ผู้ถูกกล่าวหาจึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามที่มีอยู่จริงต่อผู้ร้อง กรณีเข้ารับตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่ง ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้อง กรณีพ้นจากตำแหน่ง (วาระที่ ๒)

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ และกรณีเข้ารับตำแหน่ง (วาระที่ ๓) เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยทั้งสองครั้งผู้ถูกกล่าวหาไม่แสดงรายการเงินลงทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัด ดงเจริญก่อสร้าง หุนจดทะเบียน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาและ นางสาวศศิยาพัชญ์ หรือนีนารดา ตั้งวิถีสวัสดิ์ คู่สมรส ที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของ นางสาวสาลิณี สิทธิหาญ ผู้ร้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริง และผู้ถูกกล่าวหาหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว ผู้ร้องเห็นว่าการที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่แสดงรายการทรัพย์สินเงินลงทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัด ดงเจริญก่อสร้าง เป็นการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่า มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีพ้นจากตำแหน่ง (วาระที่ ๒) และกรณีเข้ารับตำแหน่ง (วาระที่ ๓) ขอให้ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่ง และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง กับลงโทษ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑, ๑๑๔ วรรคสอง (๑) และ ๑๖๗ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑

ผู้ถูกกล่าวหาให้การปฏิเสธ

พิเคราะห์พยานหลักฐานตามทางไต่สวนของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบรายงานการไต่สวนของผู้ร้อง และคำแถลงปิดคดีของผู้ร้องและผู้ถูกกล่าวหาแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลวังบงค์ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร (วาระที่ ๒) โดยแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลวังบงค์ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ และพ้นจากตำแหน่ง (วาระที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ต่อมาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลวังบงค์ (วาระที่ ๓) โดยแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลวังบงค์ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามเอกสารหมาย ร.๗ ถึง ร.๑๐ ผู้ถูกกล่าวหาจึงมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๐๒ (๙) และมาตรา ๑๐๕ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ (๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ถูกกล่าวหา ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีพ้นจากตำแหน่ง (วาระที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

และกรณีเข้ารับตำแหน่ง (วาระที่ ๓) เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยทั้งสองครั้งไม่แสดงรายการเงินลงทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัด ดงเจริญก่อสร้าง เลขทะเบียน ๐๖๖๓๕๔๒๐๐๐๔๓๙ทุนจดทะเบียน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่มีชื่อ นางสาวสาลิณี สิทธิหาญ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ และ นางสาวพินทอง บุญพร เป็นหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดงเจริญก่อสร้าง จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๒ มี นางศศิยาพัชญ์ ตั้งวิถีสวัสดิ์ คู่สมรสของผู้ถูกกล่าวหา เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ และ นายปพนพัชร หรือมานิตย์ วงศ์สระหลวง เป็นหุ้นส่วน วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ มีการโอนหุ้นของ นายปพนพัชร ให้แก่ผู้ถูกกล่าวหา โดย นางศศิยาพัชญ์ ยังคงเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ มีการโอนหุ้นทั้งหมดให้แก่ นายวรเชษฐ สุขมี เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ และ นายบุญยิ่ง จันทรโม เป็นหุ้นส่วน วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ มีการโอนหุ้นทั้งหมดให้แก่ นางสาวสาลิณี สิทธิหาญ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ และ นายวสิษฐ นนทรี เป็นหุ้นส่วน วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีการโอนหุ้นของ นายวสิษฐ ให้แก่ นางสาวพินทอง บุญพร เป็นหุ้นส่วน ตามเอกสารหมายเลข ร.๑๔ ระหว่างที่นางศศิยาพัชญ์ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดงเจริญก่อสร้าง เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ได้แก่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทับคล้อ เลขที่ ๖๑๒-๑-๓๘๗๔๕-๙ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางมูลนาก เลขที่ ๖๑๓-๑-๕๐๑๓๗-๘ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางมูลนาก เลขที่ ๑๙๑-๑-๐๑๔๖๔-๑ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทับคล้อ เลขที่ ๐๑๓๕๙๒๓๕๘๙๐๖ และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดงเจริญ เลขที่ ๐๑๘๒๘๒๓๙๒๑๐๖ โดยทั้ง ๕ บัญชี นางศศิยาพัชญ์ เป็นผู้มีอำนาจถอนเงิน แต่เพียงผู้เดียว ตามเอกสารหมายเลข ร.๑๙ ถึง ร.๒๑ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ มีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจถอนเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดงเจริญ เลขที่บัญชี ๐๑๘๒๘๒๓๙๒๑๐๖ เป็น นางสาวสาลิณี ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในขณะนั้น วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ และวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางศศิยาพัชญ์ ส่งจ่ายเช็คเงินสดจากบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางมูลนาก เลขที่ ๑๙๑-๑-๐๑๔๖๔-๑ ของห้างฯ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางมูลนาก เลขที่ ๑๙๑-๑-๐๑๓๔๓-๒ ของ นางสาวศศิยาพัชญ์ ตามเอกสารหมายเลข ร.๒๐

นางสาวพิมพ์พิศา ตั้งวิถีสวัสดิ์ และ นายภัสสทธิ์ รุ่งคงประเสริฐ บุตรสาวและบุตรเขยของผู้ถูกกล่าวหา เป็นผู้ฝากเงินหรือรับมอบอำนาจถอนเงินในบัญชีเงินฝากของห้างฯ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางมูลนาก เลขที่ ๖๑๓-๑-๕๐๑๓๗-๘ และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางมูลนาก เลขที่ ๑๙๑-๑-๐๑๔๖๔ ตามเอกสารหมายเลข ร.๑๙ และ ร.๒๐ ห้างฯ ใช้ที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๑๗๔ และ ๔๑๗๕ ตำบลวังจันทน์ อำเภอคงเจริญ จังหวัดพิจิตร ที่มีชื่อผู้ถูกกล่าวหา ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๑๐ และ ๒๓๖ ตำบลหนองหม้อ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ของผู้ถูกกล่าวหา และที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๘๒๔ ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ของ นางสาวศศิยาพัชญ์ เป็นหลักประกันหนี้ของห้างฯ กับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารหมายเลข ร.๒๒ และ ร.๒๐ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ห้างฯ เป็นคู่สัญญากับเทศบาลตำบลวังบงค์ จำนวน ๒๐๘ โครงการ งบประมาณ ๔๙,๓๖๗,๔๐๐ บาท ตามเอกสารหมายเลข ร.๒๓ โดยตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ มีการฝากเช็คของเทศบาลตำบลวังบงค์ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดงเจริญ ชื่อบัญชี “หจก.ดงเจริญก่อสร้าง” เลขที่บัญชี ๐๑๘๒๘๒๓๙๒๑๐๖ จำนวน ๒๗ ครั้ง มูลค่ารวม ๑๘,๒๘๙,๗๒๓.๙๘ บาท ตามเอกสารหมายเลข ร.๒๑ บัญชีเฟซบุ๊กชื่อ sasiyaphat tangwiteechewit เป็นของ นางสาวศศิยาพัชญ์ ภาพถ่ายตามเอกสาร ร.๒๔ เป็นภาพถ่ายโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดงเจริญก่อสร้าง ได้รับคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญา และ นางสาวศศิยาพัชญ์ เป็นผู้โพสต์ไว้ ผู้ร้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีไม่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินหลายรายการรวมทั้งเงินลงทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัด ดงเจริญก่อสร้าง ผู้ถูกกล่าวหาไม่มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว ตามเอกสารหมายเลข ร.๑๕ และ ร.๑๖ ต่อมาผู้ร้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหา โดยผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ และมีหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ฉบับลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามเอกสารหมายเลข ร.๑๗ และ ร.๑๘ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลวังบงค์เนื่องจากลาออก ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลวังบงค์ (วาระที่ ๔) เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๘ ตามเอกสารหมายเลข ร.๒๘ และดำรงตำแหน่งอยู่จนถึงปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้นำนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลวังบงค์ ผู้ร้องยื่นคำร้องคดีนี้ ศาลรับคำร้องโดยไม่มีคำพิพากษาและไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ผู้ถูกกล่าวหาจึงหยุดปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่

๙ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกกล่าวหาได้รับเลือกตั้งจนกว่าจะมีคำพิพากษา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง

ปัญหาต้องวินิจฉัยมีว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่า มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน กรณีพ้นจากตำแหน่ง (วาระที่ ๒) และกรณีเข้ารับตำแหน่ง (วาระที่ ๓) ในการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลวังบงค์หรือไม่ เห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดงเจริญก่อสร้าง เริ่มก่อตั้งในปี ๒๕๔๒ โดยมี นางศศิยาพัชย์ ตั้งวิถีสวัสดิ์ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ มาตั้งแต่เริ่มแรก ต่อมาในปี ๒๕๔๗ มีการโอนหุ้นของ นายพนพพัชร วงศ์สระหลวง ให้แก่ผู้ถูกกล่าวหา เข้ามาเป็นหุ้นส่วน ตามหนังสือกองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เอกสารหมายเลข ร.๑๔ ในระหว่างที่ นางศศิยาพัชย์ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้มีการเปิดบัญชีเงินฝากในนามของห้างฯ รวม ๕ บัญชี โดยมี นางศศิยาพัชย์ แต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินทั้ง ๕ บัญชี แม้ต่อมา นางศศิยาพัชย์ และผู้ถูกกล่าวหาโอนหุ้นทั้งหมดในห้างฯ ให้แก่ นายวรเชษฐ สุขมี และ นายบุญยิ่ง จันทร์โม และมีการโอนหุ้นกันต่อมาจนกระทั่งปัจจุบันมี นางสาวสาลิณี สิทธิหาญ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ และ นางสาวพินทอง บุญพร เป็นหุ้นส่วนก็ตาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจ ในการเบิกถอนเงินของห้างฯ จาก นางศศิยาพัชย์ เป็นบุคคลอื่น โดยเพียงจะมีการเปลี่ยนแปลง ผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินในบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพียงบัญชีเดียวเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ จาก นางศศิยาพัชย์ เป็น นางสาวสาลิณี ในส่วนนี้ได้รับความจาก นายวรเชษฐ และ นางสาวสาลิณี ว่าระหว่างที่พยานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างฯ นั้น ส่วนใหญ่ นางศศิยาพัชย์ เป็นผู้ดำเนินการนำเช็คเข้าบัญชีและเบิกถอนเงินจากห้างฯ ซึ่งเห็นได้จากรายการเคลื่อนไหว บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ว่ามี นางศศิยาพัชย์ นางสาวพิมพ์พิศา ตั้งวิถีสวัสดิ์ และ นายรภัทสิทธิ์ รั้งคงประเสริฐ บุตรสาว และบุตรเขยของผู้ถูกกล่าวหา เป็นผู้ทำรายการฝากและถอนเงินเกือบทุกครั้ง ตามเอกสารหมายเลข ร.๒๐ แผ่นที่ ๕๖๑, ๖๐๓ และ ร.๒๑ แผ่นที่ ๗๕๐, ๗๕๑ นอกจากนี้ ทางไต๋สวนยังได้ความว่าวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ และวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางศศิยาพัชย์ ได้ส่งจ่ายเช็คเงินสดจากบัญชี

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ของห้างฯ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ ๕๐๐,๐๐๐ บาท นำฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ของ นางศศิยาพัชญ์ ตามเอกสารหมายเลข ร.๒๐ แผ่นที่ ๖๐๓, ๖๔๔, ๖๔๕, ๖๔๗ และ ๖๔๘ เมื่อห้างฯ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการรับเหมาก่อสร้าง ย่อมประกอบกิจการเพื่อแสวงหาผลกำไร การบริหารจัดการในเรื่องการเงินและการบัญชี จึงถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเพราะมีผลโดยตรงต่อความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงินของห้างฯ ผู้เป็นเจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนย่อมต้องควบคุมกำกับดูแลการเงินและการบัญชีด้วยตนเอง หรือมอบหมายบุคคลที่ไว้วางใจเป็นผู้มีอำนาจบริหารจัดการ การที่ นายวรเชษฐ และ นางสาวสาลินี ยังคงให้ นางศศิยาพัชญ์ เป็นผู้มีอำนาจเบิกถอนเงิน และส่งจ่ายเงินจำนวนมากจากบัญชีของห้างฯ เข้าบัญชีของ นางศศิยาพัชญ์ เองได้ รวมถึงยังให้บุตรสาวและบุตรเขยของ นางศศิยาพัชญ์ ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเบิกถอนเงินจากบัญชีของห้างฯ ได้ ทั้งที่ นางศศิยาพัชญ์ และบุคคลในครอบครัว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับห้างฯ แล้ว จึงนับว่าเป็นพิรุธอย่างมากและมีใจเรื่องปกปิดวิสัยของบุคคล ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจะกระทำ แต่กลับแสดงให้เห็นว่า นางศศิยาพัชญ์ เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินกิจการของห้างฯ ตลอดมาไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งหาก นางศศิยาพัชญ์ ไม่ใช่ผู้มีอำนาจ ในการบริหารจัดการห้างฯ ที่แท้จริงแล้ว คงไม่อาจดำเนินการต่อเนื่องยาวนานในลักษณะเช่นนี้ได้ ส่วนที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่าตนเองและ นางศศิยาพัชญ์ ได้ขายหุ้นในห้างฯ ให้ นายวรเชษฐ และ นายบุญยิ่ง ไปแล้วนั้น ได้ความจาก นายวรเชษฐ ในส่วนนี้ว่า พยานไม่ได้จ่ายเงินค่าหุ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่อย่างใด พยานซื้อตึกพร้อมห้างฯ จากผู้ถูกกล่าวหาในราคา ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เท่ากับยอดหนี้ ที่ติดจำนองธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) แต่ไม่ได้จ่ายเงินกันจริง และยังไม่สามารถ โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ได้ โดยผู้ถูกกล่าวหาแจ้งว่าที่ดินยังติดจำนองอยู่กับธนาคาร และเมื่อได้กำไร จากการก่อสร้าง พยานจะนำเงินไปให้ผู้ถูกกล่าวหาและโทรศัพท์ตรวจสอบกับผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ ธนาคารว่าได้มีการชำระหนี้แล้วหรือไม่ แต่พยานไม่ได้รับหลักฐานการชำระหนี้จากผู้ถูกกล่าวหา พยานไม่เคยรู้เรื่องการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของห้างฯ ต่อมาพยานขายกิจการห้างฯ ให้แก่ นางสาวสาลินี โดยไม่ได้รับเงินจาก นางสาวสาลินี กับทั้งยังได้ความจาก นางสาวสาลินี ว่า นายวีรภัทร วงศ์สระหลวง สามีของพยานเป็นผู้ซื้อกิจการห้างฯ จาก นายวรเชษฐ แต่ไม่ทราบราคาซื้อขาย ส่วนสัญญาระหว่างห้างฯ กับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) พยานไม่ทราบว่าได้ใช้บริการเงินกู้ วงเงินเท่าใด มีค่างวด หรือมีหลักทรัพย์ใดค้ำประกัน แสดงให้เห็นพฤติการณ์ของ นายวรเชษฐ

และ นางสาวสาลินี ว่าแม้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการแต่ไม่ได้รู้เห็นการดำเนินการของห้างฯ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการอย่างแท้จริงอันถือเป็นข้อพิรุธอีกอย่างหนึ่ง เมื่อรับฟังประกอบกับที่ นางศศิยาพัชญ์ เคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างฯ มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง และพฤติการณ์ที่ได้ความตามทางไต่สวนว่า นางศศิยาพัชญ์ ยังคงปฏิบัติตนเสมือนกับเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างฯ อยู่ตลอดมา โดยได้รับความจาก นายวรเชษฐ และ นางสาวสาลินี เบิกความตอบผู้รับมอบอำนาจผู้ร้องทำนองเดียวกันว่าตนเองเข้ามาเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการโดยไม่ได้จ่ายเงินค่าหุ้นเลย ข้อเท็จจริงจึงไม่น่าเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาและ นางศศิยาพัชญ์ ได้ขายหุ้นทั้งหมดให้ นายวรเชษฐ ไปดังที่กล่าวอ้าง ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้รับความตามทางไต่สวนอีกด้วยว่า วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ นางศศิยาพัชญ์ นำที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๘๒๔ ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ของตนมาจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้เงินกู้และ/หรือกู้เบิกเงินเกินบัญชี และ/หรือหนี้สินประเภทอื่นของห้างฯ ที่มีต่อธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๖๐,๐๐๐ บาท และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ห้างฯ โดย นางสาวสาลินี ได้ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในวันเดียวกัน นางศศิยาพัชญ์ ก็ได้ใช้ที่ดินแปลงเดียวกันมาทำข้อตกลงขึ้นเงินจำนองครั้งที่ ๑ โดยเพิ่มวงเงินจำนองอีก ๒,๘๙๘,๙๗๕ บาท รวมเป็นเงินที่จำนองทั้งสิ้น ๓,๙๕๘,๙๗๕ บาท ตามเอกสารหมายเลข ร.๒๐ แผ่นที่ ๗๐๙ ถึง ๗๑๗ จึงยิ่งบ่งชี้ว่า นางศศิยาพัชญ์ มีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินการ มิฉะนั้นแล้ว นางศศิยาพัชญ์ คงไม่ยินยอมนำทรัพย์สินของตนเองมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้จำนวนมากของห้างฯ ทั้ง ๆ ที่ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้มีชื่อเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างฯ ในขณะนั้นแล้ว และข้อเท็จจริงยังได้ความด้วยว่าเฟชบุ๊กของนางศศิยาพัชญ์ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีการโพสต์ภาพถ่าย นางศศิยาพัชญ์ และผู้ถูกกล่าวหาในพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ที่ห้างฯ เป็นคู่สัญญาตามเอกสารหมายเลข ร.๒๔ แผ่นที่ ๘๗๘ และมีการลงข้อความว่า “วันนี้เค้ามาตรวจงานกันนะ” ซึ่งมีผู้ใช้ชื่อบัญชีเฟซบุ๊ก Patsakorn Machun แสดงความคิดเห็นว่า “ทำไรคะใหญ่หน้าดู เฮง ๆ รวย ๆ ค่ะ” โดย นางศศิยาพัชญ์ ตอบกลับการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวว่า “รับเหมา สร้างหอประชุม อำเภอทับคล้อค่ะ” เมื่อพิจารณาประกอบกับข้อเท็จจริงที่ว่าห้างฯ เข้าเป็นคู่สัญญารับจ้างงานกับเทศบาลตำบลวังบงค์ที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นนายกเทศมนตรี จำนวนถึง ๒๐๘ โครงการ งบประมาณ ๔๙,๓๖๗,๔๐๐ บาท ตามเอกสารหมายเลข ร.๒๓ ยิ่งสนับสนุนให้เห็นว่ามีความจำเป็นที่ผู้ถูกกล่าวหาและ นางสาวศศิยาพัชญ์

ไม่อาจมีชื่อเป็นหุ้นส่วนหรือหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างฯ เพราะจะทำให้มีข้อระแวงสงสัยเกี่ยวกับพฤติการณ์ที่สื่อแสดงว่าเป็นการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองจากโครงการต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมอันเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย ส่วนที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่า นายวัชรกรรณ์ หรือบุญอึ้งคาร พงษ์จักราพานิช เป็นเจ้าของและผู้มีอำนาจบริหารจัดการห้างฯ ที่แท้จริง ผู้ถูกกล่าวหาครอบครองที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๑๗๔ และ ๔๑๗๕ แทน นายวัชรกรรณ์ และการนำที่ดินมาเป็นหลักประกันของห้างฯ เป็นการทำตามคำสั่งของ นายวัชรกรรณ์ นั้น ในข้อนี้ นายวัชรกรรณ์ ก็เบิกความปฏิเสธว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับห้างฯ แต่เป็นกิจการของ นางศศิยาพัชญ์ และให้ นางสาวสาลิณี ถือครองแทน ทั้งพยานหลักฐานตามทางไต่สวนก็ไม่ปรากฏว่า นายวัชรกรรณ์ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานของห้างฯ แต่อย่างใด และที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างอีกว่า นางศศิยาพัชญ์ ส่งจ่ายเช็คจากบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ของห้างฯ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ ๕๐๐,๐๐๐ บาท นำฝากเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองเป็นเงินที่ นางบุญมี ได้ทตรงจ่ายให้กับห้างฯ ในการลงทุนรับเหมาก่อสร้างซื้อรถแบคโฮและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการห้างฯ หลายครั้งเป็นเงินหลายล้านบาท ผู้ถูกกล่าวหา กับ นางศศิยาพัชญ์ ได้ซ่อมแซมบ้านให้ นางบุญมี อยู่อาศัย นางบุญมี จึงได้คืนเงินจำนวนดังกล่าวเป็นค่าซ่อมแซมบ้านให้กับ นางศศิยาพัชญ์ โดยปรากฏใบเสร็จค่าใช้จ่ายตามเอกสารหมายเลข ค.๓ นั้น กลับได้ความจากคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาและบันทึกถ้อยคำของ นางศศิยาพัชญ์ ในชั้นไต่สวนของคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงทำนองเดียวกันว่า ผู้ถูกกล่าวหาและ นางศศิยาพัชญ์ ใช้หลักทรัพย์ของตนเองเป็นประกันหนี้ของห้างฯ และ นางศศิยาพัชญ์ เป็นผู้จ่ายเงินซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของห้างฯ จึงต้องถอนเงินมาเก็บไว้ในบัญชีของตนเอง จึงเป็นข้อกล่าวอ้างที่ขัดแย้งกันเอง ทั้งค่าใช้จ่ายตามเอกสารหมายเลข ค.๓ เกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงปี ๒๕๕๗ แต่กลับมาเบิกถอนเงินคืนในช่วงปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นเวลาภายหลังนานถึง ๗ ปี ผู้ถูกกล่าวหาไม่เคยยกข้อกล่าวอ้างพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องชี้แจงในชั้นไต่สวนของคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงมาก่อน ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกกล่าวหาในข้อนี้ จึงไม่น่าหนักใจรับฟังพยานหลักฐานตามทางไต่สวนรับฟังได้ว่า นายวรเชษฐ นายบุญยิ่ง นางสาวสาลิณี นายวรสรณ์ และ นางสาวพินทอง เพียงมีชื่อเป็นหุ้นส่วนและหุ้นส่วนผู้จัดการอันเป็นการถือครองแทน นางศศิยาพัชญ์ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจบริหารจัดการห้างฯ ที่แท้จริง ส่วนที่ผู้ร้องอ้างว่าเงินลงทุนในห้างฯ เป็นทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาด้วยนั้น องค์คณะผู้พิพากษาเสียงข้างมากเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในห้างฯ

ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ แม้ผู้ถูกกล่าวหาจะไม่มีอำนาจในการบริหารงานของห้างฯ เนื่องจากเป็นเพียงหุ้นส่วนของห้างฯ แต่ตามพฤติการณ์ที่หลังจากผู้ถูกกล่าวหาเข้ามาเป็นหุ้นส่วนแทน นายปพนพัชร แล้ว เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๐ ห้างฯ ได้จดทะเบียนลดทุนจาก ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ ผู้ถูกกล่าวหานำที่ดินของตนเองโฉนดเลขที่ ๑๑๐ และ ๒๓๖ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ มาจดทะเบียนจำนองเพื่อเป็นประกันหนี้ของห้างฯ วงเงิน ๑,๗๖๙,๙๔๐ บาท และต่อมาวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ มีการทำข้อตกลงขึ้นเงินจำนองโดยเพิ่มวงเงินจำนองอีก ๑๒๕,๑๖๐ บาท รวมเป็นเงินจำนอง ๑,๘๙๕,๑๐๐ บาท ตามเอกสารหมายเลข ร.๒๐ แผ่นที่ ๗๑๘ ถึง ๗๒๐ โดยการจดทะเบียนจำนองเป็นการกระทำภายหลังจากที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้เป็นหุ้นส่วนของห้างฯ แล้ว ทั้งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลวังบงศ์ (วาระที่ ๒) การที่ผู้ถูกกล่าวหานำที่ดินของตนเองมาจดทะเบียนจำนองเพื่อเป็นประกันหนี้ของห้างฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นการแสดงออกอย่างเปิดเผยว่าตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของห้างฯ ซึ่งอาจทำให้ถูกตรวจสอบการทำงานในตำแหน่งทางการเมืองของผู้ถูกกล่าวหาว่ามีการเอื้อประโยชน์ในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ให้การไว้ จึงทำให้เห็นได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาย่อมต้องมิผลประโยชน์และส่วนเกี่ยวข้องในกิจการของห้างฯ อยู่เช่นกัน มิฉะนั้น คงไม่นำที่ดินของตนเองมาเป็นหลักประกันหนี้ของห้างฯ ที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จึงไม่น่าเชื่อตามที่กล่าวอ้าง ส่วนที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างในทำนองว่า นายธำรงค์ วงศ์สระหลวง และ นางบุญมี วงศ์สระหลวง เป็นเจ้าของกิจการห้างฯ และเป็นเจ้าของเงินลงทุนที่แท้จริง โดยมีผู้ถูกกล่าวหา นายปพนพัชร และ นางบุญมี มาเบิกความสนับสนุนนั้น ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวก็ขัดกับข้ออ้างของผู้ถูกกล่าวหาที่ได้อ้างว่า นายวัชรารักษ์ เป็นเจ้าของกิจการห้างฯ ที่แท้จริง ซึ่งศาลได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้ว ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกกล่าวหาจึงขัดแย้งกันเองยากที่จะฟังเป็นความจริงได้ ทั้งเป็นข้อที่ผู้ถูกกล่าวหาเพิกยกขึ้นในชั้นไต่สวนของศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายปพนพัชร และ นางบุญมี ต่างมีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติและเป็นบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวของ นางศศิยาพัชญ์ และผู้ถูกกล่าวหา และเบิกความโดยไม่ปรากฏพยานหลักฐานมาสนับสนุนข้อกล่าวอ้างดังกล่าว แม้หากจะฟังได้ว่า นายธำรงค์ และ นางบุญมี เป็นเจ้าของกิจการห้างฯ จริงดังที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้าง แต่จากพฤติการณ์ที่ได้ความตามทางไต่สวนดังที่ได้วินิจฉัยแล้วข้างต้นประกอบกับข้อเท็จจริงที่ได้ความว่า นายธำรงค์ ถึงแก่ความตายไปตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๙ ซึ่งขณะนั้น ผู้ถูกกล่าวหาและ นางศศิยาพัชญ์ ก็ยังคงเป็นหุ้นส่วนและหุ้นส่วนผู้จัดการ

ที่เป็นผู้ดำเนินการของห้างฯ ตลอดมา ดังที่ได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้วว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ขายหุ้นให้นายวรเชษฐ และบุคคลอื่นในทอดต่อ ๆ มาทั้งหมด เชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าของเงินลงทุนในห้างฯ อันเป็นทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาเช่นเดียวกับ นางศศิยาพัชญ์ ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาและ นางศศิยาพัชญ์ เป็นเจ้าของเงินลงทุนในห้างฯ ที่แท้จริงและได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินการของห้างฯ มาโดยตลอดถึงเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหา มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ผู้ถูกกล่าวหาจะอ้างการที่ไม่ปรากฏชื่อของตนและ นางศศิยาพัชญ์ ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างฯ ที่เกิดจากการปกปิดข้อเท็จจริงต่อทางราชการว่า ผู้ถูกกล่าวหาเข้าใจโดยสุจริตว่าตนไม่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินดังกล่าวมิได้ ดังนี้ เงินลงทุนในห้างฯ จึงยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาและ นางศศิยาพัชญ์ ที่ผู้ถูกกล่าวหา มีหน้าที่ต้องแสดงรายการทรัพย์สินดังกล่าวในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้อง ซึ่งการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเป็นหน้าที่สำคัญที่เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงต้องปฏิบัติ อันเป็นมาตรการในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเพื่อป้องปรามผู้ใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบ เมื่อผู้ถูกกล่าวหา ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินโดยไม่แสดงรายการเงินลงทุนของห้างฯ ส่วนจำกัด ดังเจริญก่อสร้าง อันเป็นการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ จึงฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหา มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีพ้นจากตำแหน่ง (วาระที่ ๒) และกรณีเข้ารับตำแหน่ง (วาระที่ ๓) ในการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลวังบงค์ มีผลให้ผู้ถูกกล่าวหาต้องพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลวังบงค์ ที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันนับแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่ และถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑ ประกอบมาตรา ๑๑๔ วรรคสาม และการกระทำของผู้ถูกกล่าวหา ยังเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีพ้นจากตำแหน่ง (วาระที่ ๒) และกรณีเข้ารับตำแหน่ง (วาระที่ ๓) ในการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลวังบงค์ ตามมาตรา ๑๖๗ อีกด้วย

พิพากษาว่า นายเกรียงไกร ตั้งวิถีสวัสดิ์ ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่า มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน กรณีพ้นจากตำแหน่ง (วาระที่ ๒) และกรณีเข้ารับตำแหน่ง (วาระที่ ๓) ในการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลวังบงค์ อำเภอคงเจริญ จังหวัดพิจิตร ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง (๑) ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาตลอดไป และให้ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลวังบงค์ที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๘๑ ประกอบมาตรา ๑๑๔ วรรคสาม กับมีความผิดตามมาตรา ๑๖๗ การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ จำคุกกระทงละ ๒ เดือน รวม ๒ กระทง รวมเป็นจำคุก ๔ เดือน องค์คณะผู้พิพากษาเสียงข้างมากเห็นว่าไม่มีเหตุเพียงพอที่จะรอการลงโทษ จำคุกให้แก่ผู้ถูกกล่าวหา แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน จึงเห็นสมควรให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักขังแทน รวม ๔ เดือน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๓

นายกงจักร โพธิ์พร้อม

นายวิเศษ นิมกุล

นายดุสิต ฉิมพลี

นายจักรพันธ์ สอนสุภาพ

นางวิไลวรรณ ชิดเชื้อ

นายคมกฤษ เทียนทัด

นายเกรียงศักดิ์ วชิรเดขวงศ์

นายภพพิสิษฐ์ สุขะพิสิษฐ์

นายประทีป อ่าววิจิตรกุล